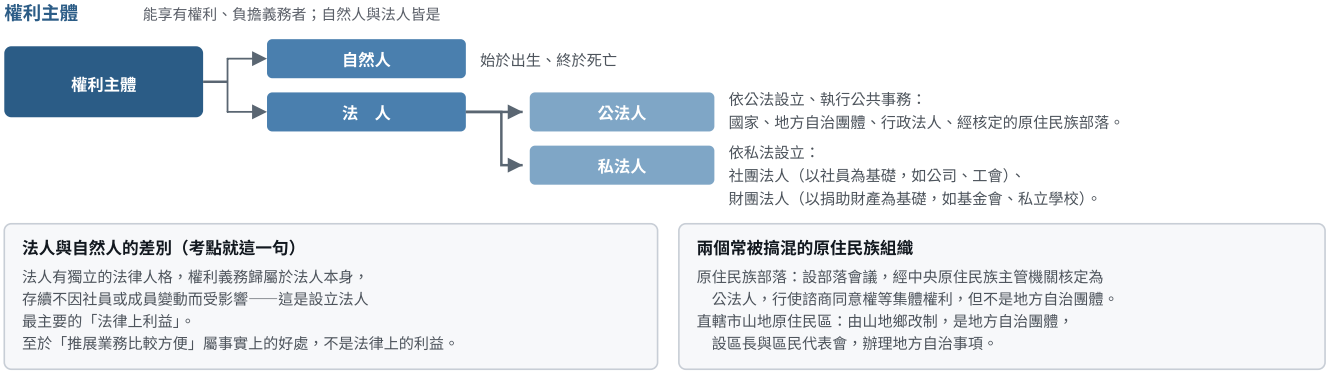
單元 9　權利主體與基本權利

公民與社會　重點筆記

一、權利主體



- **自然人**的權利能力始於出生、終於死亡；胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益的保護，視為既已出生。
- **法人**是依法律成立、得為權利主體的組織體。設立法人真正的法律上利益是**取得獨立的法律人格**：權利義務歸屬於法人本身，法人的存續不會因為成員異動而中斷。

法人的分類

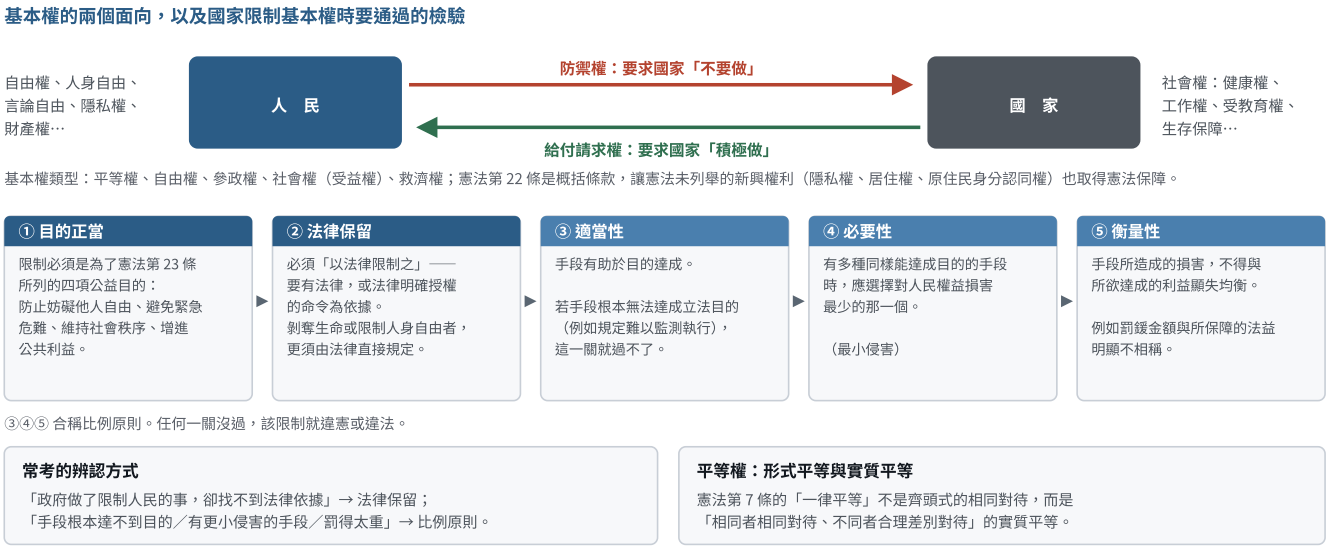
類型	成立基礎	內容與例子
社團法人	**人**的集合 （以社員為基礎）	最高意思機關是**社員總會**，得決議變更章程或解散。依目的再分為**營利社團法人**（如公司、銀行，依特別法設立登記後取得人格）與**公益社團法人**（以公共利益為目的，須經主管機關許可，如各類公益協會）。學說上另有**中間社團法人**，指既非營利、也不以公益為主，而以社員共同利益為目的者，如同鄉會、校友會、宗親會。工會、農會等職業團體多數教材列為公益社團法人，也有學者歸入中間社團
財團法人	**財產**的集合 （以捐助財產為基礎）	**沒有社員**，依捐助章程由董事會執行，變更組織或目的須經法院許可。例：各種基金會、私立學校、私立醫院、寺廟
公法人	依公法設立	**國家**；**地方自治團體**（直轄市、縣市、鄉鎮市、直轄市山地原住民區）；**行政法人**；經中央原住民族主管機關核定的**原住民族部落**

- **行政法人**依《行政法人法》設立，是為了執行**特定公共事務**、由中央目的事業主管機關監督而設的公法人。它從一般行政機關獨立出來，享有**人事與財務的自主性**，不受一般公務人員與預算法規的層層限制，目的是提高專業與效率。例如依《國家表演藝術中心設置條例》設立的**國家表演藝術中心**（下轄國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心與國家交響樂團），以及國家中山科學研究院、國家運動訓練中心。

直轄市山地原住民區與原住民族部落公法人

	直轄市山地原住民區	原住民族部落公法人
法源	《地方制度法》第 83 條之 2	《原住民族基本法》第 2 條之 1
定性	**地方自治團體**（公法人的一種）	是**公法人，但不是地方自治團體**
如何產生	由直轄市轄內的**山地鄉改制**而來，設**區公所與區民代表會**，區長與區民代表由選舉產生	部落應設**部落會議**，報請中央原住民族主管機關**核定**後取得公法人地位
範圍	依法定的行政區域	依部落的**傳統領域**與生活範圍
職權	辦理**地方自治事項**並執行上級政府委辦事項，自治事項準用鄉（鎮、市）的規定	行使**諮商同意權**等原住民族集體權利
現況	共六個：新北市烏來區、桃園市復興區、臺中市和平區、高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區	已核定數百個部落，但自治與財源的配套法制仍未完備

二、憲法保障的基本權



- **目的。**憲法是國家的根本大法，把基本權寫進憲法，是為了讓權利只能經由正當程序、以憲法與法律加以規範，同時課予國家**尊重與促進**人民權利的義務。
- **兩種面向要能對應。**看到「要求國家不要侵害、排除國家干預」就是**防禦權**（自由權為典型）；看到「要求國家積極提供資源或制度」就是**給付請求權**（社會權為典型）。同一個權利可能同時具有兩種面向。
- **常見基本權的歸類：**人身自由、言論自由、財產權、隱私權屬自由權；選舉罷免創制複決屬參政權；健康權、工作權、受教育權、生存保障屬社會權；訴訟權、訴願權屬救濟權。**居住權**與**原住民身分認同權**憲法未明文列舉，靠**憲法第 22 條**取得憲法位階的保障。

> **相關重點**
>
> 基本權的題目不考條號，考的是**把情境裡的權利歸到正確的類型**，而且常常跨科混考。例如以「AI 評估受刑人再犯風險，結果認定有色人種再犯機率較高」來問違反哪項原則（答案是**平等原則**），或以「不自證己罪、拒絕在律師到場前受訊問」來問屬於什麼權利（訴訟上的基本權）。判別時先問：這個人是在要求國家**停止做什麼**，還是在要求國家**提供什麼**。

三、平等權：形式平等與實質平等

- 憲法第 7 條規定人民「無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」。這裡的平等**不是齊頭式的相同對待**，而是「相同的事物相同對待、不同的事物合理差別對待」。
- **形式平等**只看待遇是否一致；**實質平等**則要求先看清各群體的處境差異，再據以設計制度。婦女保障名額、原住民立委席次高於人口比例、身心障礙者的自立生活補助，都是以差別待遇追求實質平等的例子。
- 反過來說，把「每個人拿到完全一樣的東西」當成平等，在考題裡通常是**錯誤選項**（例如主張限水時「應確保每位國民擁有相等用水量」）。

四、國家與基本權的三種關係

關係	內容
不得任意干涉	限制基本權必須同時通過**目的正當（憲法第 23 條四項公益目的）→ 法律保留 → 比例原則（適當性、必要性、衡量性）**三道檢驗，缺一不可
應提供必要協助	人民是國家存在的目的，國家須以法律制度促成基本權的實現，例如社會保險、社會救助、國民教育與無障礙環境
公權力受憲法規範	組織與職權須有法律依據（**法治國**），決策須經民主正當程序；法律或裁判有牴觸憲法之虞時，由**憲法法庭**審查。法官於審理案件時合理確信所應適用的法律違憲，且影響裁判結果，得聲請憲法法庭宣告違憲

五、原住民族作為集體權利主體

- **為什麼是集體權。**原住民族的語言、文化、土地與生活方式，是以**族群或部落**為單位共同持有的，無法拆成個人權利來保障；同時也是為了回應歷史上土地與資源被剝奪的結構性不利，屬於**轉型正義**的一環。憲法增修條文第 10 條與《原住民族基本法》即以此為依據。
- **諮商同意權。**政府或私人在原住民族土地、部落及其周邊一定範圍內的公有土地從事**土地開發、資源利用、生態保育與學術研究**時，應**諮商並取得原住民族或部落的同意或參與**，原住民得分享相關利益。開發案若未經部落會議取得部落同意即獲核准，即屬違法。
- **部落公法人。**部落應設**部落會議**，經中央原住民族主管機關**核定者為公法人**，得以自己的名義行使集體權利。
- **自治權。**《原住民族基本法》第 4 條規定，政府應依原住民族意願，保障其平等地位與自主發展，**實行原住民族自治**，相關事項另以法律定之。但《原住民族自治法》迄今尚未完成立法，自治權在制度上仍停留在原則宣示的階段，這也是原住民族集體權「有法源卻難以落實」的典型例子。
- **傳統智慧創作專用權。**依《原住民族傳統智慧創作保護條例》，原住民族傳統的宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾與民俗技藝等文化成果的表達，經申請認定並登記後可取得**智慧創作專用權**。它與一般著作權最大的不同有三：權利人是**特定原住民族或部落**（無法認定歸屬者則歸全體原住民族），屬**集體權**而非個人權；**永久存續**，沒有一般著作財產權的存續期間限制；他人使用原則上須取得同意並支付使用報酬。
- **身分認同權。**憲法法庭曾就原住民與非原住民結婚所生子女的身分取得作成判決，認為要求必須從具原住民身分之父或母之姓、或取用傳統名字才能取得身分，牴觸憲法第 22 條保障的**原住民身分認同權**與第 7 條的種族平等，其後《原住民身分法》已修正為**三種方式擇一**即可取得身分。另有判決指出，現行法僅承認山地原住民與平地原住民兩類，未及於其他臺灣南島語系族群（如西拉雅族），亦屬違憲並命限期修法。

> **相關重點**
>
> 原住民族題組近年幾乎年年出現，答題語言相當固定：看到土地開發、國家公園劃設、礦業採取，就往**諮商同意權**與**部落會議**想；看到升學保障、立委席次、土地返還，就往**實質平等**與**轉型正義**想；看到身分取得、族群認定，就往**身分認同權**與**憲法法庭判決**想。要注意的是，這些權利是以「族群／部落」為單位行使的集體權利，不是個別原住民的個人權利。

六、基本權的限制：以志願結社為例

- **結社自由**受憲法第 14 條保障。個人單獨很難有效防止國家權力的侵犯，因此人民結合成團體，是保障自身權利、參與公共事務的重要方式。
- **可以限制的情形：**以犯罪為宗旨的結社，刑法設有處罰；具有集團性、常習性的犯罪組織，另受《組織犯罪防制條例》規範。為維持行政中立，法律限制公務人員不得參與政黨或其他政治團體的政治活動。政黨的目的或行為若危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，依憲法增修條文得由憲法法庭宣告解散。
- **但不可以過度限制。**司法院**釋字第 644 號**（97 年）認為，《人民團體法》規定人民團體的組織與活動「不得主張共產主義，或主張分裂國土」，並以此作為**不予許可設立**的理由，等於讓主管機關在團體成立之前就**審查人民政治上的言論內容**，已逾越必要程度，與憲法保障的**結社自由與言論自由**不符，該部分規定自解釋公布之日起失效。

> **相關重點**
>
> 釋字 644 的邏輯值得單獨記下來，因為它把這個單元的兩條主線接在一起：限制基本權必須通過比例原則，而**事前審查言論內容**是最難通過必要性檢驗的手段——國家如果擔心團體從事違法活動，可以在它**成立之後**依法監督或解散，不必在**成立之前**就用主張的內容把人擋下來。看到「事前許可」「審查思想或主張內容」這類敘述，方向就是違憲。